



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carry Ditya Sanur Alias Torong Bin Didik Agus Ramuji;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /29 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinggoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/XII/2020/BNNP DIY, tanggal 30 Desember 2020, berlaku dari tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Fanny Dian Sanjaya S.H.,M.H. dkk. Advokat dan Konsultan pada PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang beralamat di JL Kapas Nomor 9 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 74/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tertanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dengan berat setelah uji laborat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr, kertas karbon warna biru tua, dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia. warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sepaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, di Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WIB para saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh para saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dan setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut diterima oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditangkap terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membeuikan uang sejumlah Rp 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh terdakwa ;
 - Barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta untuk diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; 441/00098 tanggal 9-01-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, di Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yangatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB para saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh para saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dan setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Setelah ditangkap terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membeuikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh terdakwa ;
- Barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta untuk diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; 441/00098 tanggal 9-01-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY FRIDEHAN , Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkotika;
- Bahwa setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membelikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI HERMAWAN, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membelikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EKA AGUNG SARWO EDI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkoba;
- Bahwa setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membelikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BAMBANG SIDIK PRAMONO, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang bertugas di BNNP DI Yogyakarta;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkotika;
 - Bahwa setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan



sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membelikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 bungkus yang diamankan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi NADIF AL GHIZA, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah petugas Bea Cukai Yogyakarta yang melakukan pengecekan terhadap adanya adanya paket Pos yang berasal dari luar negeri yaitu Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkoba, dan atas temuan tersebut Saksi melaporkan hal tersebut ke BNNP DIY untuk dilakukan penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dan setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 18.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Terdakwa telah menerima sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang diantar oleh petugas dari kantor Pos Magelang yang dikirim oleh teman Terdakwa yang bernama ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan membeuikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian paket yang berisi shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari BNNP DIY dan setelah ditangkap diketahui paket dari Nigeria tersebut didalamnya berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan sibungkus dengan kertas karbon warna biru tua;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berhubungan dengan ANUK WUAGU alias JEFF melalui handphone Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa ANUK WUAGU alias JEFF akan mengirimkan paket berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan alamat rumah Terdakwa untuk pengiriman paket shabu tersebut dan setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ANUK WUAGU alias JEFF .;
- Bahwa b Terdakwa sudah pernah dihukum di Lapas Pasir Putih Nusakambangan karena kasus Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi :

- hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dengan berat setelah uji laborat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr,
- kertas karbon warna biru tua,
- sebuah HandPhone (HP) merek Nokia;

Barang bukti tersebut diatas sudah disita secara sah menurut hukum atas barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; 441/00098 tanggal 9-01-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkotika.;
2. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan dibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dimana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
4. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000,- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa ;
5. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta untuk diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; 441/00098

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9-01-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM – 32/M.4.10/Enz.2/03/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi- Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 13.30 WIB Para Saksi Polisi yang bertugas di BNNP DIY setelah mendapatkan laporan dari petugas Bea Cukai Yogyakarta tentang adanya paket Pos yang berasal dari Nigeria yang sewaktu diperiksa di kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman terdapat kecurigaan atas paket tersebut, dan dari pengecekan dengan menggunakan x ray detektor terlihat adanya 6 bungkus dalam paket dari negara Nigeria yang diduga narkoba, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB setelah pengecekan paket selesai selanjutnya paket tersebut dikirim dengan dikawal oleh Para Saksi petugas BNNP DIY, melalui kantor Pos Indonesia Magelang ke alamat penerima paket atas nama CARRY DITYA SANUR dengan alamat Jl Semangka 4 No. 6 Rt/Rw 6/4 Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa beberapa saat kemudian petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dan dibungkus dengan kertas karbon warna biru tua dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia, dan Terdakwa mengaku paket yang berisi shabu tersebut dikirim oleh ANUK WUAGU alias JEFF dari Nigeria yang sebelumnya pernah bersama-sama dengan Terdakwa sebagai narapidana di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, dan ANUK WUAGU alias JEFF menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000.- sampai dengan Rp. 1.000.000.- pada Terdakwa setelah paket yang berisi shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta untuk diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor ; 441/00098 tanggal 9-01-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh SETYARINI HESTU LESTARI SKM M.Kes. Sebagai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dengan kesimpulan , mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa 6 bungkus shabu dengan berat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr dibungkus plastic di staples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, bukanlah merupakan Pembelaan namun berupa Permohonan keringan hukuman , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya pidana denda dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dengan berat setelah uji laborat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr, kertas karbon warna biru tua, dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia. warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

I Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CARRY DITYA SANUR Alias TORONG Bin DIDIK AGUS RAMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: : sebuah paket bertuliskan EMS Parcel dibungkus plastik bertuliskan Pos Indonesia, yang berisi hiasan kaligrafi di dua sisi yang terbuat dari mika dan diantara 2 sisi kaligrafi tersebut terdapat kayu yang didalamnya berisi 6 paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih dengan berat setelah uji laborat 27,33 gr, 35,02 gr, 29,25 gr, 32,52 gr, 30,71 gr dan 27,85 gr, kertas karbon warna biru tua, dan sebuah HandPhone (HP) merek Nokia. warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21